



CAPÍTULO 1: EL FIN DE LA INEFICACIA Y EL NUEVO PARADIGMA PREVISIONAL

Durante años, la herramienta predilecta de los abogados litigantes para defender a los afiliados engañados por los fondos privados fue la acción de ineficacia del traslado. El argumento era contundente: si no hubo un consentimiento debidamente informado al momento de afiliarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), el traslado carecía de validez y las cosas debían volver a su estado original, es decir, el afiliado debía retornar a Colpensiones.

Esta estrategia funcionó de manera impecable para miles de trabajadores activos. Sin embargo, cuando los abogados intentaron aplicar esta misma fórmula para clientes que **ya se encontraban pensionados**, se estrellaron contra un muro de piedra en los estrados judiciales.

El muro de la "situación jurídica consolidada"

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a través de sus fallos de unificación de 2026 (SL168, SL169, SL170, SL175 y SL177), fue tajante en este punto y puso fin al debate: **cuando una persona adquiere el estatus de pensionada en el RAIS, no es posible declarar la ineficacia de su traslado.**

¿Por qué la Corte prohíbe esta vía? La respuesta radica en que el reconocimiento de la pensión crea una **situación jurídica consolidada y un hecho consumado**. Alterar esta condición y ordenar un retorno retroactivo al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RSPMPD) implicaría afectar los derechos, deberes y las relaciones jurídicas de un sinnúmero de actores del sistema. Pero, más grave aún, la Corte determinó que revertir estos casos tendría un **efecto financiero adverso y desfavorable para el sistema público de pensiones**.

El mensaje para el abogado litigante es claro: seguir demandando la "ineficacia" para una persona que ya está cobrando su mesada pensional en un fondo privado es un error estratégico que condena el caso al fracaso desde la presentación de la demanda.

El nuevo paradigma previsional: La Indemnización de Perjuicios

Si el retorno a Colpensiones está prohibido, ¿significa esto que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) quedan exentas de responsabilidad por haber omitido su deber legal de informar? Absolutamente no.

Al cerrarse la puerta de la ineficacia, la Corte Suprema abrió de par en par la vía del nuevo paradigma del litigio pensional: **la reparación por equivalencia mediante la acción de indemnización de perjuicios.**

La jurisprudencia unificada sostiene que la imposibilidad de revertir el traslado no deja al pensionado desprovisto de protección. Bajo el principio general del derecho que dicta que *quien causa un daño con culpa está obligado a repararlo* (artículo 2341 del Código Civil), las AFP deben responder con su propio patrimonio.

Las administradoras tenían un deber fiduciario y profesional ineludible desde los inicios del sistema: **brindar información clara, transparente, oportuna y objetiva sobre las características, riesgos, ventajas y desventajas de cada régimen pensional**. Al omitir esta obligación, las AFP incurrieron en una conducta culposa que vició la libertad de elección del afiliado y generó un daño irreversible.

Por lo tanto, la misión del abogado litigante hoy ya no es intentar anular un contrato del pasado, sino exigir una **reparación integral** que compense el daño patrimonial sufrido por el pensionado.

Sin embargo, para ganar un caso de responsabilidad civil, la teoría exige demostrar la culpa del demandado. ¿Cómo probar hoy que hace más de veinte años un asesor de la AFP no brindó la información correcta? Pareciera una carga probatoria imposible para tu cliente, pero la Corte Suprema tiene una respuesta procesal que jugará a tu favor.

Ese es, precisamente, el poderoso salvavidas probatorio que exploraremos en el **Capítulo 2**.